



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSMAN RUMATA**
Pangkat/NRP : Sertu/31000352310779
Jabatan : Babinsa Ramil 1701-05/Waris
Kesatuan : Kodim 1701/Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Samboro, Seram, 10 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Bucen IV Kotaraja, Gang Buntu No. 143.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1701/Jayapura selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/7/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/558/XI/2022 tanggal 2 November 2022.
 - b. Kemudian perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/648/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
 - c. Kemudian perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/743/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.
 - d. Kemudian perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/55/I/2023 tanggal 27 Januari 2022.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kemudian perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/103/II/2023 tanggal 17 Februari 2022.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/130-K/PM.III-19/AD/III/2023 tanggal 2 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-158/A-136/X/2022 tanggal 31 Oktober 2023 dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/67/II/2023 tanggal 30 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/130-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 3 April 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/130-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 3 April 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/130-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 4 April 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/4/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saks idibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar absensi harian personel Koramil 1701-05/waris dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 a.n Sertu Rusman Rumata.
- 2) 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta a.n Sertu Rusman Rumata.
- 3) 2 (dua) lembar riwayat hidup a.n Sertu Rusman Rumata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih ingin berdinis dengan baik sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal satu bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Koramil 1701-05/Waris atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n Rusman Rumata masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 1999 di Kodam VIII/Trikora dan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan Ifar Gunung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VIII/Trikora selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan ditugaskan di Yonif 752/VYS Kompi Senapan B di Sorong, kemudian mengikuti pendidikan Secabareg tahun 2023 dan setelah lulus mendapat penempatan di Kodim 1701/Jayapura dan menjabat sebagai Babinsa 1701-05/Waris dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31000352310779.

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa berniat untuk membuka usaha tambang, lalu Terdakwa menghubungi Danramil 1701-05/Waris (Saksi-2) via telepon untuk memohon dinas luar, kemudian Saksi-2 mengijinkan dengan catatan menjaga faktor keamanan dan wajib setoran 3 (tiga) juta setiap bulan, dan setelah itu Terdakwa selama 2 (dua) minggu dinas luar dengan normal.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat whatsapp dari Saksi-2 yang menyampaikan setoran sudah naik menjadi 5 (lima) juta, dan sudah 2 (dua) bulan Terdakwa menyetor mulai dari bulan Juni dan Juli 2022, dan pada akhir bulan Juli 2022 Saksi-2 mengirimkan Whatsapp dan menyampaikan tarif setoran naik dari 5 (lima) juta menjadi 30 (tiga puluh) juta dan Terdakwa menjawab "Siap".
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa didatangi Saksi-2, Saksi-1 dan Serda Syarifudin di kontrakkannya, dan saat itu Saksi-2 mencabut dinas luar Terdakwa dan mengatakan "Sekarang kamu kembali dinas biasa, saya tidak peduli dengan Mayjen yang kamu bilang, setelah ini kamu kembali dinas di Koramil", namun pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menyampaikan "Batuud, saya pergi tinggalkan dinas, jangan cari saya lagi, biar saya cari usaha lain untuk anak dan istri saya".
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIT, pada saat Kapten Inf Risman (Saksi-2) sebagai Danramil 1701-05/Waris mengambil apel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa lewat telepon namun setelah di telepon oleh Saksi-1 nomor Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa ditangkap dikontrakannya/kost Terdakwa di daerah Sentani oleh Unit Intel Kodim 1701/Jayapura, kemudian Terdakwa dibawa oleh Dan Unit Intel ke Korem 172/PWY untuk di proses hukum, selanjutnya oleh Dansat perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cen untuk di proses hukum sesuai surat Dandim 1701/Jayapura nomor R/157/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022, atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa merasa tertekan oleh istrinya yang terus menekannya dengan menyatakan uang sudah habis dan saat itu usaha tambang Terdakwa sedang turun, dan dengan tarif dinas luar yang diminta oleh Saksi-2 sebesar RP.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah per bulan sangat memberatkan Terdakwa, dan selama Terdakwa

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di Kota Ambon dan dikontrakannya di daerah Sentani.

9. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang inventaris Kesatuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SEM DAIMOY
Pangkat/NRP	: Pelda/3920882581171
Jabatan	: Bati Tuud Koramil 1701-05/Waris
Kesatuan	: Kodim 1701/Jayapura
Tempat, tanggal lahir	: Sentani, 11 November 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Militer Korail Hawaii, Sentani.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat berdinasi di Koramil 1701-05/Waris hanya sebatas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 19 Agustus 2022, pada saat pelaksanaan apel pagi yang dipimpin oleh Kapten Inf Riswan (Saksi-2) sebagai Danramil 1701-05/Waris, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga setelah pelaksanaan apel pagi Saksi diperintahkan oleh Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa lewat telepon namun tidak aktif.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk mendampingi istri Terdakwa yang akan menemui Terdakwa di rumah kost di daerah Sentani karena istri Terdakwa melihat Terdakwa bersama dengan seorang wanita di daerah Sentani.

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIT, istri Terdakwa menjemput Saksi dan pergi menuju rumah kost di daerah Sentani, kemudian setelah sampai di rumah kost tersebut Saksi dan Istri Terdakwa mendapat informasi dari ibu kost yang menyampaikan Terdakwa sedang keluar belanja, sehingga Saksi bersama istri Terdakwa berpamitan pulang.
5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian tepatnya sekira pukul 02.00 WIT Saksi bersama dengan Saksi-2 pergi menuju ke rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa di daerah Sentani, kemudian Saksi bersama Saksi-2 sempat menangkap Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah istri sahnya, tetapi Terdakwa menyampaikan izin untuk sholat tahajud terlebih dahulu dan meminta besok pagi agar Saksi-2 bisa datang ke rumah Terdakwa untuk berdiskusi, sehingga Saksi bersama Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.
6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi untuk tidak mencari Terdakwa lagi dan meminta agar disampaikan kepada Saksi-2 karena Terdakwa sudah pergi, Saksi melaporkan berita tersebut kepada Saksi-2, dan Saksi-2 akan melaporkan kepada Dandim 1701/Jayapura.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang inventaris Kesatuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa Saksi sudah mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tetap tidak diketemukan, perilaku Terdakwa menurut Saksi sehari-hari selalu berperilaku baik dan rajin melaksanakan sholat.
9. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan berwenang lainnya dan tidak dilengkapi surat ijin jalan dari Dansat, terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022, selanjutnya Kesatuan Kodimj 1701/Jayapura melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XVII/Cen dengan surat dari Dandim 1701/Jayapura nomor R/157/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: RISWAN
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/21990133490277
Jabatan	: Danramil 1701-05/Waris
Kesatuan	: Kodim 1701/Jayapura
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 4 Februari 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kost dibelakarang RS. Marthen Indey.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 saat berdinis di Kesatuan Koramil 1701-05/Waris dalam hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIT, saat Saksi sebagai Danramil 1701-05/Waris mengambil apel pagi dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Serma Sem Daimoy (Saksi-1) untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif, beberapa hari kemudian istri Terdakwa menelpon Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) hari tidak pulang ke rumahnya, dan sempat melihat Terdakwa bersama seorang perempuan di daerah Sentani, kemudian Saksi menelepon Saksi-1 untuk mendampingi istri Terdakwa yang akan menemui Terdakwa di rumah kost di daerah Sentani.
3. Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 jika Terdakwa tidak berada ditempat kos yang dituju, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 02.00 WIT Saksi dan Saksi-1 menemui Terdakwa di tempat kostnya di daerah Sentani dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah istrinya, tetapi Terdakwa meminta izin untuk sholat tahajud terlebih dahulu, dan mengatakan kepada Saksi untuk besok pagi bertemu untuk berkoordinasi, sehingga Saksi dan Saksi-1 pulang kembali ke Jayapura.
4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIT, Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menelepon Saksi-1 dan mengatakan untuk tidak mencari Terdakwa lagi serta meminta agar disampaikan kepada Saksi-2 karena Terdakwa sudah pergi, kemudian Saksi melaporkan berita tersebut kepada Dandim 1701/Jayapura.
5. Bahwa Saksi sudah mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tetap tidak diketemukan, perilaku Terdakwa menurut Saksi sehari-hari selalu berperilaku baik dan rajin melaksanakan sholat.
6. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang sudah lama berdinis sehingga seharusnya mengetahui bagaimana proses perizinan yang berlaku disatuannya, tetapi Terdakwa tidak melakukannya dan memilih pergi tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 atau selama 42 (empat puluh dua) hari.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dan dilakukan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari, tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahannya.

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, Saksi mendapatkan informasi dari Dan Unit Intel Kodim 1701/Jayapura (a.n Lettu Inf Nasarudin) bahwa Terdakwa telah tertangkap dan dibawa ke Pomdam XVII/Cen untuk diproses hukum.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang inventaris Kesatuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menjalani atau dijatuhi Hukuman Disiplin pada tahun 2018.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n Rusman Rumata masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 1999 di Kodam VIII/Trikora dan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan Ifar Gunung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VIII/Trikora selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan ditugaskan di Yonif 752/VYS Kompi Senapan B di Sorong, kemudian mengikuti pendidikan Secabareg tahun 2013 dan setelah lulus mendapat penempatan di Kodim 1701/Jayapura dan menjabat sebagai Babinsa 1701-05/Waris dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31000352310779.

2. Bahwa pada bulan Mei 2022 saat Terdakwa berniat untuk membuka usaha tambang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Danramil 1701-05/Waris (Saksi-2) via telepon untuk menawarkan dirinya dinas luar, kemudian Saksi-2 mengijinkan dengan catatan menjaga faktor keamanan dan wajib setoran Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Terdakwa menyanggupinya.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat Whatsapp dari Saksi-2 yang menaikkan setoran menjadi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah 2 (dua) bulan Terdakwa menyetor mulai dari bulan Juni dan Juli 2022, selanjutnya pada akhir bulan Juli 2022 Saksi-2 mengirimkan Whatsapp kepada Terdakwa yang menyampaikan tarif setoran naik menjadi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa hanya menjawab dengan kata-kata siap.

4. Bahwa sejak awal bulan Mei 2022 Terdakwa sudah berkenalan dengan seorang dokter wanita yang menjadi rekan dalam usaha tambang tersebut, yang mengakibatkan Terdakwa jarang pulang ke rumah dan lebih banyak waktunya dengan dokter wanita tersebut karena status dari dokter wanita tersebut adalah seorang janda.

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juli 2022 istri Terdakwa terus menekan Terdakwa dengan menyatakan uang sudah habis dan saat itu usaha tambang Terdakwa sedang turun, dan Terdakwa berusaha menenangkan istrinya dengan cara mencari rekanan baru untuk memodali Terdakwa dalam usaha tambangnya, kemudian Terdakwa mendapat tawaran dari letting Terdakwa di Surabaya yang menyampaikan Mayjen TNI Purn. Murdiyono mau bekerjasama dan berjanji untuk sepakat bertemu di Jayapura di bulan Agustus 2022.

6. Bahwa pada saat Terdakwa masih menunggu Sdr. Murdiyono, Saksi-2 menayakan tentang setoran bulan Agustus 2022, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Terdakwa di datangi Saksi-2, Saksi-1 dan Serda Syarifudin di kontrakkannya, dan saat itu juga Saksi-2 memrintahkan Terdakwa untuk kembali dinas, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menyampaikan jika dirinya pergi meninggalkan dinas dan jangan mencari Terdakwa karena akan mencari usaha lainnya untuk anak dan istri Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa berangkat menuju Ambon.

7. Bahwa sesampainya di Ambon Terdakwa menemui ibunya yang sedang sakit, dan ibu Terdakwa menanyakan mengapa tidak bekerja dan dijawab oleh Terdakwa jika nanti akan pulang dan bekerja, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa pulang kembali ke Jayapura, setelah itu Terdakwa tinggal di kontrakan yang pernah Terdakwa tempati, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIT kontrakan Terdakwa di datangi oleh Unit Intel Kodim dan Terdakwa dibawa oleh Dan Unit Intel ke Korem 172/PWY untuk di proses hukum.

8. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena ketidaksanggupan Terdakwa memenuhi permintaan Saksi-2 untuk memberikan setoran sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebab usaha tambang Terdakwa sedang merosot, dan istri Terdakwa yang selalu meminta uang berlebihan, selain itu Terdakwa juga memiliki seorang wanita idaman lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di dalam sidang selanjutnya dalam ayat (6) huruf (a) dan (b) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar absensi harian personel Koramil 1701-05/waris dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2022 a.n Sertu Rusman Rumata.
2. 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta a.n Sertu Rusman Rumata.
3. 2 (dua) lembar riwayat hidup a.n Sertu Rusman Rumata.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya barang bukti berupa surat pada poin 1 sampai dengan poin 3 yang kesemuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana dan pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa kepada Saksi-2 yang disampaikan didalam persidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dalam hal ini mungkin-mungkin saja dan boleh-boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya terhadap keterangan para Saksi, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang dapat diterima secara hukum serta dapat meyakinkan Majelis Hakim, mengenai sangkalan-sangkalan Terdakwa tentang Terdakwa tidak pernah menjalani atau dijatuhi Hukuman Disiplin pada tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat :

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keterangan para Saksi diberikan di atas sumpah dan Terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari keterangan para Saksi dan untuk kepentingan membela diri Terdakwa sendiri, namun demikian keterangan yang diberikan oleh para Saksi adalah mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan sangkalan Terdakwa.
2. Bahwa untuk sangkalan tentang Terdakwa tidak pernah menjalani atau dijatuhi Hukuman Disiplin pada tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya oleh karena itu sangkalan Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif Hakim dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
2. Bahwa walaupun para Saksi tidak mendengar, mengetahui/ melihat dan tidak mengalami langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi keterangan para Saksi dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah didukung barang bukti barang dan alat bukti surat, oleh karenanya keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Rusman Rumata masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 1999 di Kodam VIII/Trikora dan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan Ikar Gunung, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VIII/Trikora selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan ditugaskan di Yonif 752/VYS Kompi Senapan B di Sorong, kemudian mengikuti pendidikan Secabareg tahun 2013 dan setelah lulus mendapat penempatan di Kodim 1701/Jayapura dan menjabat sebagai Babinsa 1701-05/Waris dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31000352310779.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/67/I/2023 tanggal 30 Januari 2023.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIT, saat Saksi-2 sebagai Danramil 1701-05/Waris mengambil apel pagi dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif, beberapa hari kemudian istri Terdakwa menelpon Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) hari tidak pulang ke rumahnya, dan sempat melihat Terdakwa bersama seorang perempuan di daerah Sentani, kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-1 untuk mendampingi istri Terdakwa yang akan menemui Terdakwa di rumah kost di daerah Sentani.

4. Bahwa benar Saksi-2 mendapat laporan dari Saksi-1 jika Terdakwa tidak berada ditempat kos yang dituju, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 02.00 WIT Saksi-2 dan Saksi-1 menemui Terdakwa di tempat kostnya di daerah Sentani dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah istrinya, tetapi Terdakwa meminta izin untuk sholat tahajud terlebih dahulu, dan mengatakan kepada Saksi-2 untuk besok pagi bertemu untuk berkoordinasi, sehingga Saksi-2 dan Saksi-1 pulang kembali ke Jayapura.

5. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIT, Saksi-2 mendapat laporan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menelepon Saksi-1 dan mengatakan untuk tidak perlu mencari Terdakwa lagi serta meminta agar disampaikan kepada Saksi-2 karena Terdakwa sudah pergi, kemudian Saksi-2 melaporkan berita tersebut kepada Dandim 1701/Jayapura.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tetap tidak diketemukan, selain itu juga menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak aktif, sedangkan perilaku Terdakwa menurut Saksi sehari-hari selalu berperilaku baik dan rajin melaksanakan sholat.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa berangkat menuju Ambon dan menemui ibunya yang sedang sakit, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa pulang kembali ke Jayapura, dan Terdakwa tinggal di kontrakan yang pernah Terdakwa tempati sebelumnya, selanjutnya pada hari Minggu

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIT kontrakan Terdakwa didatangi oleh Unit Intel Kodim dan Terdakwa dibawa oleh Dan Unit Intel ke Korem 172/PWY untuk di proses hukum.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena istri Terdakwa yang selalu meminta uang berlebihan sehingga Terdakwa merasa tertekan dan selain itu Terdakwa juga memiliki seorang wanita idaman lainnya.

9. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit yang sudah lama berdinis sehingga seharusnya mengetahui bagaimana proses perizinan yang berlaku disatuannya, tetapi Terdakwa tidak melakukannya dan memilih pergi tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 atau selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang inventaris Kesatuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan para Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dimuka persidangan Majelis Hakim berpendapat akan menanggapi sekaligus dalam motivasi, akibat dan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Rusman Rumata masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 1999 di Kodam VIII/Trikora dan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan Ifar Gunung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VIII/Trikora selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan ditugaskan di Yonif 752/VYS Kompi Senapan B di Sorong, kemudian mengikuti pendidikan Secabareg tahun 2013 dan setelah lulus mendapat penempatan di Kodim 1701/Jayapura dan menjabat sebagai Babinsa 1701-05/Waris dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31000352310779.

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/67/II/2023 tanggal 30 Januari 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIT, saat Saksi-2 sebagai Danramil 1701-05/Waris mengambil apel pagi dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak aktif, beberapa hari kemudian istri Terdakwa menelpon Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) hari tidak pulang ke rumahnya, dan sempat melihat Terdakwa bersama seorang perempuan di daerah Sentani, kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-1 untuk mendampingi istri Terdakwa yang akan menemui Terdakwa di rumah kost di daerah Sentani.
2. Bahwa benar Saksi-2 mendapat laporan dari Saksi-1 jika Terdakwa tidak berada ditempat kos yang dituju, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 02.00 WIT Saksi-2 dan Saksi-1 menemui Terdakwa di tempat kostnya di daerah Sentani dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah istrinya, tetapi Terdakwa meminta izin untuk sholat tahajud terlebih dahulu, dan mengatakan kepada Saksi-2 untuk besok pagi bertemu untuk berkoordinasi, sehingga Saksi-2 dan Saksi-1 pulang kembali ke Jayapura.
3. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIT, Saksi-2 mendapat laporan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menelepon Saksi-1 dan mengatakan untuk tidak perlu mencari Terdakwa lagi serta meminta agar disampaikan kepada Saksi-2 karena Terdakwa sudah pergi, kemudian Saksi-2 melaporkan berita tersebut kepada Dandim 1701/Jayapura.
4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tetap tidak diketemukan, selain itu juga menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak aktif, sedangkan perilaku Terdakwa menurut Saksi sehari-hari selalu berperilaku baik dan rajin melaksanakan sholat.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa berangkat menuju Ambon dan menemui ibunya yang sedang sakit, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa pulang kembali ke Jayapura, dan Terdakwa tinggal di kontrakan yang pernah Terdakwa tempati sebelumnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 WIT kontrakan Terdakwa didatangi oleh Unit Intel Kodim dan Terdakwa dibawa oleh Dan Unit Intel ke Korem 172/PWY untuk di proses hukum.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena istri Terdakwa yang selalu meminta uang berlebihan sehingga Terdakwa merasa tertekan dan selain itu Terdakwa juga memiliki seorang wanita idaman lainnya.

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang inventaris Kesatuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit yang sudah lama berdinass sehingga seharusnya mengetahui bagaimana proses perizinan yang berlaku disatuannya, tetapi Terdakwa tidak melakukannya dan memilih pergi tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 atau selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta

yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)

KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa karena merasa tertekan dengan istri Terdakwa yang selalu meminta uang dan selain itu Terdakwa juga memiliki seorang wanita idaman lain sehingga Terdakwa memilih untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit di dalam Kesatuaannya hal ini menunjukkan rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri Terdakwa yang tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang ditimbulkannya sehingga tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan Kodim 1701/Jayapura telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lainnya sehingga mengganggu pembinaan satuan dan terbengkalainya tugas Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta untuk menegakkan keadilan dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan dalam lingkungan militer dan masyarakat umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan disiplin keprajuritan. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5 dan ke 6 serta Sumpah Prajurit ke 2.

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD terlebih khusus Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1701/Jayapura serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Unit Intel Kodim 1701/Jayapura.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dalam persidangan berterus terang, mengakui kesalahannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan hukum serta sangat menyesali akan perbuatan yang telah ia lakukan, dan berniat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu menurut Majelis Hakim pidana yang di jatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, karena Terdakwa sebagai seorang prajurit masih dapat dibina oleh satuannya dan selama persidangan menunjukkan sikap yang baik dan berterus terang di dalam persidangan serta ingin tetap berdinas di TNI AD, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih pantas dipertahankan dalam dinas militer cq. TNI AD.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya dan mampu bertanggungjawab oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus menjalani sisa masa penahanan yang dijatuhkan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lembar absensi harian personel Koramil 1701-05/waris dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2022 a.n Sertu Rusman Rumata.
2. 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta a.n Sertu Rusman Rumata.
3. 2 (dua) lembar riwayat hidup a.n Sertu Rusman Rumata.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan atau berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rusman Rumata, Sertu NRP 31000352310779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar absensi harian personel Koramil 1701-05/waris dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2022 a.n Sertu Rusman Rumata.
 - b. 1 (satu) lembar daftar penilaian Ba/Ta a.n Sertu Rusman Rumata.
 - c. 2 (dua) lembar riwayat hidup a.n Sertu Rusman Rumata.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Rabu tanggal dua belas bulan April tahun 2023 oleh Dandi A. Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 11000036211078 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arie Fitriansyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 dan Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mochammad Mulyono, S.H Letkol Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Ali Yusuf, S.H. Lettu Chk NRP 21980253770977 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.

Dandi A. Sitompul, S.H.

Letkol Chk NRP 11020021000978

Letkol Chk NRP 11000036211078

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H

Letkol Chk NRP 11020006580974

Panitera Pengganti

Ali Yusuf, S.H.

Lettu Chk NRP 21980253770977

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor : 130-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)